

0001674-40.2017.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wlademir Thieme Batista

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

Fls. 257/259: a questão sobre o termo inicial da prescrição da pretensão executória é objeto de discussão no C. STF (tema 788). Nada obstante entendimento em sentido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Vila Tavares - CEP 13230-130, Fone: (11)

3378-5239, Campo Limpo Paulista-SP - E-mail: campolimp01@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

0001674-40.2017.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wlademir Thieme Batista

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

Fls. 257/259: a questão sobre o termo inicial da prescrição da pretensão executória é objeto de discussão no C. STF (tema 788). Nada obstante entendimento em sentido

contrário deste magistrado, é certo que a jurisprudência do C. STJ tem aplicado a literalidade do art. 112, I, do CP, sustentando o início da prescrição com o trânsito em julgado para a acusação: "Prevalece nesta Corte o entendimento de que o prazo para a prescrição da pretensão executória tem seu início no dia do trânsito em julgado da condenação para a acusação, conforme literalidade do art. 112, inciso I, do Código Penal" (AgRg no RHC 147978/SP).

No mesmo sentido algumas Câmaras do E. TJ/SP: "Agravos em Execução Penal - Insurgência Ministerial contra a decisão de reconhecimento da pretensão executória - O termo inicial da prescrição executória é o trânsito em julgado para a acusação - Inteligência do art. 112, I, do Código penal - Prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal - Lapso que fluiu entre os marcos - Prescrição verificada - Recurso ministerial desprovido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0007145-25.2020.8.26.0223; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/05/2022; Data de Registro: 02/05/2022)".

Desta forma, considerado que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 13/8/2018 (fl. 195); que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (fl. 20); que o prazo prescricional da pena aplicada é de 4 (quatro) anos (art. 109, V), reduzido pela metade em razão da idade (art. 115 do CP); de rigor o reconhecimento da prescrição, ocorrida em 13/8/2020, extinguindo-se a punibilidade do sentenciado nos termos do art. 107, IV, do CP. Quanto à multa, igualmente prescrita, nos termos do art. 114, II, do CP. Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Campo Limpo Paulista, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA